

刑法
No.375

共通問題 H25-6

(配点: 2)

月 日

月 日

文書偽造の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 甲は、A公立高校を中途退学した乙から「父親に見せて安心させたい。それ以外には使わないからA公立高校の卒業証書を作ってくれ。」と頼まれ、乙の父親に呈示させる目的で、A公立高校校長丙名義の卒業証書を丙に無断で作成した。甲には公文書偽造罪は成立しない。
2. 甲は、自己の所有する土地の登記記録を改ざんしようと考え、法務局の担当登記官である乙にその情を打ち明けて記録の改ざんを依頼し、乙に登記簿の磁気ディスクに内容虚偽の記録をしてもらった。甲には電磁的公正証書原本不実記録罪、同供用罪の共同正犯が成立する。
3. 甲は、行使の目的で、高齢のため視力が衰え文字の判読が十分にできない乙に対し、公害反対の署名であると偽り、その旨誤信した乙に、甲を貸主、乙を借主とする100万円の借用証書の借主欄に署名押印させた。甲には私文書偽造罪が成立する。
4. 甲と乙は、警察署に提出する目的で、県立病院の医師丙に内容虚偽の診断書を作成させる旨共謀し、甲が丙にこれを依頼したが、丙に断られたため、甲は、乙に相談することなく自ら県立病院医師丙名義で内容虚偽の診断書を作成した。乙には虚偽診断書作成罪の共同正犯が成立する。
5. 甲は、行使の目的で、正規の国際運転免許証を発給する権限のない民間団体乙名義で、外観が正規の国際運転免許証に酷似する文書を作成した。甲は、乙からその文書の作成権限を与えられていたが、乙に正規の国際運転免許証を発給する権限がないことは知っていた。甲には私文書偽造罪は成立しない。

No375

共通H25-6

文書偽造の罪

正解

3

正答率

51%

1 誤っている

最決昭 29.4.15、最決昭 42.3.30。本記述では、甲は乙の父親に呈示させる目的で公文書を偽造しているが、155条1項の「行使の目的」といえるかが問題となる。判例（最決昭 29.4.15）は、行使の目的とは、必ずしも本来の用法に従って使用する場合に限られず、真正な文書として効用に役立たせる目的があれば足りるとしている。また、判例（最決昭 42.3.30）は、本記述と同様の事案において、「学校長A名義のBの卒業証書を、同人と共謀のうえ、真正に成立したものととして、その父Cに提示した行為を、偽造公文書行使罪に当るもの」としている。したがって、甲には公文書偽造罪が成立する。

2 誤っている ★

大判明 44.4.27。本記述では、身分を持たない者が、権限を持つ者と共同して、単独で行えば電磁的公正証書原本不実記録罪（157条1項）等にあたるとも思える罪を犯した場合の罪責が問題となる。判例は、非公務員又は権限のない公務員が、権限のある公務員に加功して虚偽公文書を作成した場合、65条1項の規定により虚偽公文書作成罪（156条）の共同正犯が成立するとしている。

3 正しい

大判明 44.9.14。本記述では、文字の判読が不十分な乙に対し、内容を偽って署名押印させた甲の行為に、私文書偽造罪が成立するかが問題となる。判例は、字が読めないことを利用して証書の作成名義人を欺罔し、その内容を偽った上署名押印させて契約証書を作成した事案で、文書偽造罪が成立するとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、他人を道具のように利用することによって自ら犯罪を実行したのと同等の評価ができる場合には、利用者に正犯性を認め得るということを挙げている。

4 誤っている

160条。虚偽診断書等作成罪の主体は医師に限られており、身分犯である。医師でない者が医師の名義を用いて本罪の客体である文書を作成しても虚偽診断書作成罪は成立しない。本記述では、甲は医師ではないから、内容虚偽の診断書を作成しても虚偽診断書等作成罪は成立せず、共謀のあった乙にも本罪の共同正犯は成立しない。なお、本記述では、乙に相談することなく、県立病院の医師である丙の名義を冒用した甲には公文書偽造罪が成立するところ、この場合の乙の罪責が問題となる。判例（最判昭 23.10.23）は、本記述と類似した事案につき、「被告人の故意は……虚偽の公文書を作成する罪（刑法第156条の罪）を犯させることを教唆するに在る、しかるに現実には……公文書偽造の結果となつたのであるから事実の錯誤の問題である……本件故意の内容は刑法第156条の罪の教唆であり結果は同法第155条の罪の教唆であ」り、「両者は犯罪の構成要件を異にするもその罪質を同じくするものであり且法定刑も同じである、而して右両者の動機目的は全く同一である……被告人等は最初その目的を達する手段として刑法第156条の公文書無形偽造の罪を教唆することを共謀したが結局共謀者の一人たるAが公文書有形偽造教唆の手段を選びこれによつて遂に目的を達したものである、それであるから……右共謀に基づいてたまたまその具体的手段を変更したに過ぎないから両者の間には相当因果関係があるものと認められる……即ち被告人は法律上本件公文書偽造教唆につき故意を阻却しない」としている。本記述は、教唆ではなく共同正犯の事案であるが、判例と同様に乙には公文書偽造罪の共同正犯が成立すると考えられる。

5 誤っている

最決平 15.10.6 (百選Ⅱ96 事件)。本記述では、甲は乙からその文書の作成権限を与えられていることから、文書の名義人と作成者との間の人格の同一性に齟齬がなく、私文書偽造罪は成立しないといえるのか問題となる。判例は、本記述と類似の事案において、「本件文書の記載内容、性質などに照らすと、ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証の発給権限を有する団体により作成されているということが、正に本件文書の社会的信用性を基礎付けるものといえるから、本件文書の名義人は、『ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証の発給権限を有する団体である国際旅行連盟』であると解すべきである。そうすると、国際旅行連盟が同条約に基づきその締約国等から国際運転免許証の発給権限を与えられた事実はないのであるから、所論のように、国際旅行連盟が実在の団体であり、被告人に本件文書の作成を委託していたとの前提に立ったとしても、被告人が国際旅行連盟の名称を用いて本件文書を作成する行為は、文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽るものであるといわねばならない。したがって、被告人に対し有印私文書偽造罪の成立を認めた原判決の判断は、正当である」としている。本記述でも同様に、名義人は正規の国際運転免許証の発給権限を有する団体であり、甲は発給権限を持たない団体との同一性を偽ったといえる。したがって、甲には私文書偽造罪が成立する。